

1500249-67.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... o réu é um adolescente conhecido pelo tráfico de drogas, em atitude suspeita. Ao avistar a viatura, tentaram se evadir. Com o adolescente foi encontrado 30 reais e 12 pinos de cocaína. O acusado estava com um pino na mão, e indicou a localização de mais 15 pinos, próximos ao local. Ambos confessaram a prática de tráfico de drogas. O local onde foi feita a abordagem é ponto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos - SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500249-67.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500249-67.2022.8.26.0530

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR GABRIEL ALVES PERDIGÃO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

VICTOR GABRIEL ALVES PERDIGÃO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 02h35min, na Rua Raulino M. Marquês, em frente ao numeral 17, nesta cidade, o acusado, em unidade de designios com o inimputável Victor Alexandre Pavan, traziam consigo 13 (treze) invólucros contendo cocaína, e guardavam outros 15 invólucros da mesma substância, com peso total aproximado de 5,910g (cinco gramas e novecentos e dez miligramas), ocasião em que foram interceptados por policiais militares em patrulhamento ostensivo.

O laudo pericial de pp. 13/15 constatou a presença de cocaína nas substâncias apreendidas com o acusado.

Citado, o acusado apresentou defesa prévia (pp. 91/92).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito está configurada pelo laudo pericial de pp. 13/15, que atestou a presença de substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos com o acusado.

A autoria é igualmente incontestada.

A testemunha Nilson Farias afirmou que na data dos fatos, era bem tarde da noite, e estava em patrulhamento no local, quando se deparou com o réu e um adolescente conhecido pelo tráfico de drogas, em atitude suspeita. Ao avistar a viatura, tentaram se evadir. Com o adolescente foi encontrado 30 reais e 12 pinos de cocaína. O acusado estava com um pino na mão, e indicou a localização de mais 15 pinos, próximos ao local. Ambos confessaram a prática de tráfico de drogas. O local onde foi feita a abordagem é ponto de tráfico de drogas. O acusado não tinha dinheiro. Estava junto com o adolescente; não estava comprando drogas. A testemunha Junio de Oliveira afirmou que estava em patrulhamento pelo bairro, quando avistou os dois indivíduos em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. O adolescente é conhecido traficante. Ambos ficaram nervosos ao avistar a viatura, e, após abordagem, com o menor foi encontrado 12 pinos de cocaína e 30 reais. Com o maior foi encontrado um pino de cocaína na mão. Questionados, ambos confessaram a traficância, tendo o acusado indicado a localização das demais drogas, junto ao pé de uma árvore.

O acusado confessou a prática do delito. Disse que estava traficando as drogas com o adolescente. Disse que estava ficando em Cravinhos, e estava se envolvendo com uma menina. Recebeu uma proposta de tráfico no local mesmo, e ali começou a traficar. Não sabia que o adolescente era menor de idade.

Nota-se que a prova oral foi segura em apontar a traficância, tendo inclusive havido a confissão do acusado.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena em seu mínimo legal, ante a pequena quantidade de droga apreendida, e sua lesividade. Em razão disso, a pena inicial restou em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na segunda etapa elevo a pena em 1/3, em razão da reincidência (processo 1501068-77.2019.8.26.0572), de forma que a pena intermediária ficou em 6 anos e 8 meses de reclusão, bem como em 666 dias-multa. Compenso essa agravante com a confissão espontânea, igualmente preponderante, de forma que retorno a pena ao seu mínimo legal, para 5 anos de reclusão, bem como 500 dias-multa.

Na terceira etapa, elevo a pena em 1/6, em razão do delito ter sido praticado com adolescente, chegando a pena final de 5 anos e 9 meses de reclusão, bem como 583 dias-multa. O redutor do art. 33, §4º não é aplicável, em razão da reincidência do acusado.

O valor do dia multa será fixado no mínimo, ante a inexistência de demonstração de poderio econômico pelo acusado.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o fechado, ante a reincidência, que também exclui o sursis e a substituição da pena por restritiva de direitos.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e condeno VICTOR GABRIEL ALVES PERDIGÃO como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 583 dias-multa, no mínimo legal.

Mantenho a prisão preventiva do acusado, pelos mesmos fundamentos das decisões que a decretaram anteriormente.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a Lei nº 1.050/60.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD.

Cravinhos, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA